

Стратегия №2. Легализация отсутствия (защита от СОЧ / 337)

Раздел: Книга решений

Цель: Защита от 337: фиксация причин, уведомления, непрерывность.

СТРАТЕГИЯ №2. «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ (ЗАЩИТА ОТ СОЧ / 337 УК РФ)» Для каких дел: • Невозможность прибытия в часть по уважительным причинам (тяжелые личные обстоятельства, болезнь, семейные проблемы). • Ситуация, когда военнослужащий находится дома или в гражданской больнице, но документально это не оформлено или оформлено с нарушениями. • Риск уголовного преследования по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части) — когда нужно переквалифицировать «преступление» в «стечение тяжелых обстоятельств». Входные данные (точка А) • Статус: доверитель вне части (дома, в госпитале, в гражданской больнице). • Документы: Любые бумаги, подтверждающие уважительность причины: справки из гражданской клиники (стационар/амбулаторно), свидетельства о рождении/смерти, документы об уходе за родными. • Юридический статус: Уголовное дело еще не возбуждено (идеальный вариант) или уже возбуждено (вариант кризиса). Пошаговый маршрут: Шаг 1. Фиксация уважительной причины (Создание бумажного следа). Если клиент дома без справок — срочно в гражданскую больницу. Нужно зафиксировать состояние «здесь и сейчас». • Идеально: Лечь в стационар (это «железный щит» от полиции и комендатуры). • Минимум: Открыть больничный лист или получить справку о необходимости ухода. • Правило: «Нет документа — нет события». Юридически вы ничего не говорили командиру, пока нет бумаги. Шаг 2. Уведомление системы (Правило 3-х адресов). Отправить уведомления о своем местонахождении и причине отсутствия (приложив копии справок) в три инстанции: 1. Командир части. 2. Военный комиссариат (по месту нахождения). 3. Военная комендатура. • Важно: не нужно писать в Военно-следственный отдел (ВСО) или Прокуратуру на этом этапе, так как они не являются органами военного управления. Не надо привлекать их внимание раньше времени. Шаг 3. Поддержание связи (Принцип непрерывности). Нельзя пропадать. Каждые 3–5 дней отправлять телеграмму командиру с обновлением статуса (например, «продолжаю лечение», «нахожусь в стационаре»). • Спецконтур: Отправлять телеграммы с копией себе (заверенной), чтобы был документ об отправке.

Шаг 4. Легализация через продление. Подача рапорта (через военкомат или почтой) командиру части о продлении отпуска/лечения в связи с невозможностью прибытия. • Если отпускной билет закончился, но болезнь продолжается — требовать от военкомата запросить у части продление («пролонгацию») отпуска. Встроенные развилки (Кризис-менеджмент): РАЗВИЛКА А: Уже возбудили уголовное дело (СОЧ) Ситуация: Следователь звонит или пришла повестка. Действия: 1. Нанять адвоката. Самолечение здесь опасно. 2. Ходатайство о прекращении: Подать ходатайство в Военно-следственный отдел (ВСО) и

Комендатуру о прекращении уголовного дела в связи с наличием уважительных причин (стечение тяжелых обстоятельств). Приложить все медицинские справки, которые вы собрали на Шаге 1. 3. НИКАКОЙ «Явки с повинной»! Явка с повинной — это признание вины. Вы не виноваты, у вас были уважительные обстоятельства. Вы уведомляете о наличии уважительной причины. РАЗВИЛКА Б: Командир угрожает по телефону / требует вернуться немедленно Ситуация: Психологическое давление, угрозы тюрьмой. Действия: 1. Игнор устных команд. Перевести все общение в письменный вид (телеграммы, рапорты). 2. Встречная жалоба: Подать жалобу в военную прокуратуру на давление со стороны командования и незаконные требования прибыть в часть вопреки состоянию здоровья. 3. Аргумент: Вы не можете прибыть, так как по состоянию здоровья дорога опасна для жизни (нужен покой/ стационар). РАЗВИЛКА В: Пришла полиция/комендатура домой Ситуация: Стук в дверь, хотят забрать силой. Действия: 1. Если вы в стационаре: Забрать не имеют права. Если пытаются вывезти силой — это превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), уголовная статья для них. 2. Если дома со справками: Предъявить документы, копии уведомлений (что вы не скрываетесь). 3. Если дома БЕЗ справок: Дверь не открывать, скрываться, пока не будут получены медицинские документы. Без документов вас просто заберут и отправят «на борт» (за ленту). РАЗВИЛКА Г: Военкомат отказывается продлевать/направлять на ВВК Ситуация: Военком говорит «езжай в часть, там разбирайся». Действия: 1. Подать письменный рапорт на имя военкома с требованием направить на ВВК по месту жительства (ссылка на методику и указания замминистра — хотя в аудио отмечено, что это работает туго, нужен письменный след). 2. При получении письменного отказа (или игнора) — жалоба военному прокурору и в военный комиссариат субъекта (области/края). Правовая опора и Спецконтуры: • Статья 337 УК РФ: Понимание, что отсутствие свыше $\frac{2}{10}$ суток — это риск, но наличие уважительной причины исключает преступность деяния.

• Стечение тяжелых обстоятельств: Юридический термин, который нужно использовать в защите (пп. «а» п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 3 — хотя номер не звучал, суть именно в этом). • Принцип телеграммы: «Молчание = Тюрьма». Постоянный поток уведомлений показывает, что умысла уклоняться не было. Контрольные точки: 1. Справка/больничный на руках (оригинал). 2. Уведомления в 3 адреса отправлены (есть чеки почты). 3. Телеграммы отправляются каждые 3–5 дней. 4. В случае визита органов — предъявлен пакет документов, подтверждающий законность отсутствия.